

통 보

1. 제 목 : 영상정보처리기기(CCTV) 관리에 관한 사항

2. 관계기관 : ▲▲·△△☒☒☒☒☒

3. 내 용 : 우리 공단에서는 범죄의 예방 및 수사, 시설안전 및 화재예방 등을 위하여 「개인정보 보호법」 등 관련 법령에 따라 영상정보처리기기(CCTV)를 설치하여 운영하고 있습니다.

1) 영상정보처리기기 운영·관리방침에 관한 사항

가) 관계법령 및 판단기준

「개인정보 보호법 시행령」 제25조(영상정보처리기기 운영·관리 방침) 제1항에 따르면 영상정보처리기기 설치 근거 및 목적, 설치 대수 및 촬영 범위, 영상정보의 촬영시간, 보관장소 및 처리방법, 관리책임자 및 접근권한자 등이 포함된 영상정보처리기기 운영·관리 방침을 마련하여야 한다고 정하고 있습니다.

또한, 「표준 개인정보 보호지침」 제48조(개인영상정보처리기기의 설치·운영에 대한 점검) 제1항에 따르면 영상정보처리기기를 설치·운영하는 경우에는 표준 개인정보 보호지침에 따른 자체점검을 실시하여 다음 해 3월 31일까지 개인정보보호 종합지원 시스템에 등록하도록 정하고 있습니다.

따라서 영상정보처리기기 운영자는 ‘영상정보처리기기 운영·관리방침’을 수립하고, 표준 개인정보 보호지침에 따른 자체점검을 실시하여 개인정보 관련 내용이 현행화될 수 있도록 관리하여야 합니다.

나) 감사결과 확인된 문제점

그런데, 2023년 하반기 ☒☒☒☒☒ 종합감사 시 ‘영상정보처리기기’ 운영 실태를 점검한 결과, △△☒☒☒☒☒에서는 감사일 현재 CCTV 95대를 설치하여 운영 중이나, 영상정보처리기기 운영·관리 방침이 2020. 12. 10. 이후로 수립되지 않아 영상정보처리기기 관리책임자와 접근권한자, 설치대수, 보관기간이 현행화되지 않았으며, 표준 개인정보 보호지침에 따른 자체점검 결과도 개인정보 보호 종합지원 시스템에 등록되지 않은 사실이 있습니다.

2) 영상정보처리기기(CCTV) 관리에 관한 사항

가) 관계법령 및 판단기준

「노인장기요양보험법」 제33조의2(폐쇄회로 텔레비전의 설치 등) 제1항에 따르면 장기요양기관을 설치·운영하는 자가 「개인정보 보호법」 및 관련 법령에 따른 네트워크 카메라¹⁾를 설치하는 경우 수급자, 그 보호자 및 장기요양기관 종사자 전원의 동의를 받아야 한다고 정하고 있습니다.

또한, 「장기요양기관 영상정보처리기기 설치·운영 가이드북」(보건복지부, '23.6)에 따르면 수급자, 그 보호자, 장기요양기관 종사자 전원의 기준은 급여 제공 월을 기준으로 입소 중인 수급자 및 그 보호자와 근무 중인 종사자를 기준으로 하고 동의 여부는 당해 연도 1년의 범위(1.1~12.31)에서 유효하며, 동의 기간 이후에는 다시 동의를 받아야 한다고 안내하고 있습니다.

따라서 [표]에서는 네트워크 카메라를 설치·운영하는 경우 관련 법령에 따라 수급자, 그 보호자 및 [표] 종사자 전원에게 동의서를 받아야 하며 수급자, 보호자, 장기요양기관 종사자의 네트워크 카메라의 설치에 관하여 동의 또는 비동의 의사를 이유로 입소 거부, 채용 제한 등 불이익 조치를 하지 않도록 하여야 합니다.

나) 감사결과 확인된 문제점

그런데, 2023년 하반기 [표] 종합감사 시 ‘영상정보처리기기’ 운영 실태를 점검한 결과 [표]와 같이 현재 ▲▲·△△[표]은 수급자, 그 보호자 및 [표] 종사자 전원에게 장기요양기관 네트워크 카메라 설치(운영) 동의서를 징구하지 않고 네트워크 카메라를 설치하여 운영 중인 사실이 확인되었습니다.

[표] 네트워크 카메라 설치 내역

소속[표]	설치일자	설치카메라수량	비고
△△[표]	2023.5.26	16대	네트워크 방식 IP 카메라 설치
▲▲[표]	2022.11.30.	3대	네트워크 방식 IP 카메라 설치

1) 네트워크 카메라(Network Camera) : 일정한 공간에 지속적으로 설치된 기기로 촬영한 영상정보를 그 기기를 설치·관리하는 자가 유무선 인터넷을 통하여 어느 곳에서나 수집·저장 등의 처리를 할 수 있도록 하는 장치

4. 관계기관 의견

- ▲▲·△△☒☒☒☒☒에서는 감사결과를 그대로 수용하였으며, 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ▲▲·△△☒☒☒☒☒장은

- ☒☒☒☒☒의 수급자, 그 보호자 및 ☒☒☒ 종사자 전원에게 장기요양기관 네트워크 카메라 설치(운영) 동의서를 조속히 징구하시고 영상정보처리기기 운영·관리 방침이 변경된 경우 홈페이지 현행화 및 매년 자체 점검을 철저히 하시기 바랍니다. (통보)